

1500685-43.2021.8.26.0471

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JORGE PANSERINI

Comarca: Porto Feliz

Foro: Foro de Porto Feliz

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... com delitos de singular gravidade como o tráfico de entorpecentes que necessita de maior repressão, principalmente em se tratando de tráfico de cocaína, que apresenta acentuado potencial lesivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o acusado DANILO PINHEIRO DE OLIVEIRA como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Feliz

Foro de Porto Feliz

1ª Vara

Avenida José Maurino, 252, Porto Feliz-SP - cep 18540-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500685-43.2021.8.26.0471 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500685-43.2021.8.26.0471

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2291685/2021 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 21030411/2021 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 670/2021 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 2291685 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 670/21/511 - DEL.POL.PORTO FELIZ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO PINHEIRO DE OLIVEIRA

Juiz de Direito: Dr. JORGE PANSERINI

Vistos.

DANILO PINHEIRO DE OLIVEIRA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 porque no dia 25 de setembro de 2021, durante o período da tarde (provavelmente por volta das 14h30min), na Rua João Vicente Ferreira, altura do número 100, Jardim Santa Elisa, nesta cidade e comarca de Porto Feliz/SP trazia consigo, para fins de traficância, 28 (vinte e oito) porções de cocaína, pesando aproximadamente 15g (quinze gramas), conforme auto de constatação preliminar de fls. 11, substância essa considerada entorpecente e causadora de dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia (fls. 68/70) foi recebida (fls. 72/73). O réu foi citado (fls. 180) e apresentou resposta à acusação por escrito - art. 396 do CPP (fls. 79/81). O

recebimento da denúncia foi mantido (fls. 87).

Na instrução foram ouvidas testemunhas e os réus foram interrogados.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia e a Defesa a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas ou a desclassificação para uso próprio ou ainda o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a redução da pena.

Relatados, decido.

A materialidade do delito foi comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 102/104, que apresentou resultado positivo para 15 porções de cocaína, com o peso líquido total de 11,12 gramas.

Na fase policial o réu confessou a posse da droga e a finalidade de comercialização, e também admitiu que o dinheiro que portava provinha de venda anterior da substância.

Em Juízo se retratou, afirmando que as porções de droga se destinavam ao seu próprio uso e negou haver confessado anteriormente.

Os dois guardas civis municipais ouvidos disseram que realizavam patrulhamento pelo local conhecido como ponto de venda de drogas e se depararam com o acusado, conhecido nos meios policiais, vindo da área verde portando dois invólucros contendo vinte porções de cocaína e oitenta reais em dinheiro; que ele confessou a finalidade de traficância e que o dinheiro era fruto de venda já realizada.

A par da confissão do acusado quanto ao porte da droga e, na fase policial, quanto à finalidade de traficância, o testemunho dos guardas civis municipais merece credibilidade, pois são funcionários públicos que agiram no exercício de suas funções e prestaram depoimentos como testemunhas compromissadas, não se apurando que tivessem interesse em falsear a verdade para prejudicar o acusado. Outrossim, não houve contradição ou alegação de impedimento ou suspeição. Considera-se, portanto, comprovada a autoria do delito atribuída ao acusado.

As circunstâncias descartam a finalidade de consumo pessoal: era expressiva a quantidade de droga apreendida; o réu tinha a posse em local conhecido como ponto de comércio de drogas;; o réu é conhecido nos meios policiais como traficante; a droga estava separada em porções próprias para a comercialização.

Impõe-se assim a condenação nos termos da denúncia.

Passo à fixação da pena.

O réu é primário e não registra antecedentes criminais.

Considerando favoráveis os parâmetros do artigo 59 do Código Penal e que o crime não se revestiu de gravidade excepcional, fixo a pena-base no mínimo legal, de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Mantenho-a inalterada na segunda fase apesar da confissão do réu considerando que "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, considerando ser o réu primário, sem antecedentes criminais, não se dedicando às atividades criminosas e nem integrando organização criminosa, com base no art. 33 § 4º da Lei de Drogas, reconheço o tráfico privilegiado e reduzo a pena em 2/3 (dois terços), obtendo o resultado definitivo de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão no regime aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A quantidade da pena aplicada e a primariedade do réu determinam o cumprimento inicial no regime aberto nos termos do artigo 33 § 2º do CP.

Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mercê incompatível com delitos de singular gravidade como o tráfico de entorpecentes que necessita de maior repressão, principalmente em se tratando de tráfico de cocaína, que apresenta acentuado potencial lesivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o acusado DANILO PINHEIRO DE OLIVEIRA como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão no regime aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente na data do crime, acrescido de correção monetária até o efetivo pagamento.

Após o trânsito em julgado, intime-se o condenado para comparecimento em cartório no prazo de cinco dias úteis para a audiência de ingresso no regime aberto, ocasião em que será expedido e cumprido respectivo mandado de prisão.

Lance-se-lhe o nome no Rol dos Culpados.

Deixo de impor-lhe/s o pagamento das custas processuais em face de sua miserabilidade.

Considerando que a quantia em dinheiro apreendida é produto da prática do crime definido na Lei de Drogas, com fundamento no artigo 63 do referido Diploma Legal, decreto o perdimento, em favor da União

P. R. I. C.

Porto Feliz, 18 de fevereiro de 2022.

JORGE PANSEIRINI-JUIZ DE DIREITO

(Assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006, conforme impressão à margem do documento)